

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3350/2533

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ศรีนครพัฒนา
จำกัด

นายอนุโรจน์ อัคราพิทักษ์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 224 วรรคแรก, มาตรา 420, มาตรา 575

ป.วิ.พ. มาตรา , มาตรา 177

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 8, มาตรา 31

โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยเคยเป็นลูกจ้างและกรรมการบริษัทโจทก์โดยมีตำแหน่งเป็นกรรมการผู้อำนวยการ จำเลยไม่ได้ให้การปฏิเสธว่าจำเลยไม่ได้เป็นลูกจ้างของโจทก์ ในชั้นพิจารณาจำเลยก็เบิกความว่าจำเลยเคยเป็นกรรมการผู้จัดการโจทก์ ข้อเท็จจริงตามคำฟ้อง คำให้การและตามทางนำสืบของจำเลยจึงรับฟังได้ว่าจำเลยเป็นลูกจ้างของโจทก์ ดังนั้น เมื่อจำเลยปฏิบัติผิดสัญญาจ้างแรงงานคดีจึงอยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลแรงงาน

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยให้กู้ยืมเงินแก่ลูกค้าโจทก์โดยผิดขั้นตอนหลักเกณฑ์และระเบียบวิธีปฏิบัติ และจงใจไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์พ.ศ. 2522 ด้วยการปล่อยสินเชื่อให้แก่ลูกค้า 9 ราย รวมเป็นเงิน 16,300,000 บาท โดยมีที่ดินเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนองเป็นประกัน 9 แปลง ตีราคาตามราคาประเมินได้ราคาไม่คุ้มหนี้ ลูกค้าทั้ง 9 ราย จึงไม่ยอมชำระหนี้ให้โจทก์ครบถ้วนตามสัญญา โจทก์ได้รับชำระหนี้จากลูกค้าทั้ง 9 รายเพียง 31,041.09 บาท ขอให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายในต้นเงินและดอกเบี้ยที่

ลูกค้านำชำระค่าฟ้องของโจทก์ได้บรรยายถึงการกระทำของจำเลยที่เป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์รวมตลอดถึงค่าเสียหายที่โจทก์ได้รับโดยชัดแจ้งแล้วหาใช่เป็นกรณีที่ความเสียหายยังไม่เกิดและไม่มีเหตุที่จะวินิจฉัยให้จำเลยต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายไม่

จำเลยอนุมัติให้ลูกค้านำเงินโดยผิดระเบียบ โดยมีที่ดินจำนองไว้เป็นประกันตีราคาตามราคาประเมิน แต่ที่ดินอาจจะมีราคาสูงขึ้นเมื่อมีการบังคับจำนอง ราคาประเมินที่โจทก์กล่าวอ้างจึงไม่ใช่ราคาที่แท้จริงในการประเมินค่าเสียหายที่จำเลยต้องชดเชยแก่โจทก์ แม้จำเลยไม่ได้ให้การต่อสู้เกี่ยวกับราคาประเมิน แต่จำเลยก็ได้ให้การต่อสู้ว่าโจทก์ยังไม่ได้บังคับชำระหนี้จากตัวลูกหนี้และหลักประกัน จึงไม่อาจทราบความเสียหายที่แท้จริงได้ ดังนั้นถ้ามีการบังคับจำนองที่ดินที่เป็นหลักประกันได้ราคาที่ดินมากกว่าราคาประเมินตามฟ้องโจทก์ ราคาที่ดินส่วนที่มากกว่านี้ย่อมเป็นคุณแก่จำเลย ต้องนำมาหักออกจากค่าเสียหายที่จำเลยจะต้องชำระให้โจทก์ด้วย

โจทก์ฟ้องให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายฐานละเมิดและผิดสัญญาจ้างแรงงานอันเป็นค่าเสียหายที่เป็นหนี้เงินตามจำนวนที่จำเลยให้ลูกค้านำโดยฝ่าฝืนระเบียบของโจทก์ โจทก์ย่อมมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยตามกฎหมายตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 224 วรรคแรก คืออัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี มิใช่ดอกเบี้ยในอัตราที่โจทก์มีสิทธิได้รับจากลูกค้าของโจทก์ตามสัญญากู้ในทางการค้าของโจทก์.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นลูกจ้างของโจทก์ ในระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๒๒ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๒๗ จำเลยเป็นลูกจ้างและเป็นกรรมการบริษัทโจทก์ โดยมี

ตำแหน่งเป็นกรรมการผู้อำนวยการ ขณะนั้นจำเลยลงลายมือชื่อร่วมกับนายอภิวัฒน์ อรรถรัตนกุลกรรมการผู้จัดการและประทับตราสำคัญของบริษัทโจทก์ มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ได้ จำเลยมีหน้าที่พิจารณาให้สินเชื่อหรือให้กู้ยืมเงินตามกิจการที่โจทก์ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง โดยจำเลยต้องปฏิบัติตามขั้นตอน หลักเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติที่โจทก์กำหนดไว้และตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ จำเลยมีหน้าที่พิจารณาตัดสินใจแทนโจทก์ หากปรากฏว่าหลักทรัพย์ของลูกค้าที่เสนอเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงิน มีราคาต่ำกว่าหรือไม่คุ้มกับจำนวนเงินที่ลูกค้าขอกู้แล้ว จำเลยจะต้องปฏิเสธไม่ให้ลูกค้ากู้ยืมทุกรายไป จำเลยจะพิจารณาผ่อนผันเป็นอย่างอื่นไม่ได้ระหว่างวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๖ ถึงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๒๗ จำเลยให้กู้ยืมเงินแก่ลูกค้าโจทก์โดยผิดขั้นตอน หลักเกณฑ์และระเบียบวิธีปฏิบัติตามที่โจทก์ปฏิบัติ และจำเลยจงใจไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ เท่าที่โจทก์ตรวจพบในขณะฟ้องคดีนี้รวม ๙ ราย คิดเป็นเงินรวม ๑๖,๓๐๐,๐๐๐ บาท ในการให้กู้ยืมเงินแก่ลูกค้าทั้ง ๙ รายดังกล่าว แทนที่จำเลยจะให้ลูกค้าเสนอเรื่องขอกู้ยืมเงินต่อนายวิบูลย์ชัย หงษ์ศรีจินดา เพื่อผ่านขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบ จำเลยกลับมีคำสั่งให้นายวิบูลย์ชัย หงษ์ศรีจินดาเสนอเรื่องขออนุมัติให้ลูกค้าทั้ง ๙ รายกู้ยืมเงิน โดยไม่ตรวจสอบฐานะของลูกค้า วัตถุประสงค์ที่ขอกู้ไม่ตรวจสอบหลักทรัพย์และประเมินราคาหลักทรัพย์ จำเลยได้อนุมัติให้ลูกค้าทั้ง ๙ รายกู้เงินไปจากโจทก์ทันที อันเป็นการละเว้นการที่ควรต้องกระทำตามหน้าที่วิชาชีพของจำเลย และเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ จำเลยยอมรับหลักทรัพย์ของลูกค้าทั้ง ๙ ราย จำนองเป็นประกันไว้แก่โจทก์ทั้งที่จำเลยทราบเป็นอย่างดีว่าหลักทรัพย์ที่รับจำนองไว้นั้นมีราคาไม่คุ้มกับหนี้แต่ละรายที่ให้กู้ยืมไป โจทก์เพิ่งทราบการกระทำของจำเลยดังกล่าวเมื่อเดือน พฤษภาคม ๒๕๓๑ ภายหลังจากที่จำเลยออกจากกรรมการและลูกจ้างของโจทก์แล้ว

พฤติการณ์ของจำเลยถือได้ว่ามีเจตนาฝ่าฝืนขั้นตอน หลักเกณฑ์ระเบียบปฏิบัติในการให้กู้ยืมเงิน และจำเลยจงใจฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ อันเป็นการละเว้นการที่ต้องกระทำตามที่ในวิชาชีพของจำเลย เป็นการกระทำโดยปราศจากอำนาจและนอกเหนืออำนาจตามที่โจทก์มอบหมาย และได้กระทำในขณะที่เป็นลูกจ้างโจทก์เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหายคือ โจทก์ต้องให้ลูกค้ำทั้ง ๙ รายกู้ยืมเงินไปรวมทั้งสิ้น ๑๖,๓๐๐,๐๐๐ บาท โดยที่หลักทรัพย์จดทะเบียนจำนองเป็นประกันไม่คุ้มหนี้ลูกค้ำทั้ง ๙ รายจึงไม่ยอมชำระหนี้ให้โจทก์ครบถ้วนตามสัญญา โจทก์ได้รับชำระหนี้จากลูกค้ำทั้ง ๙ รายเพียง ๓๑,๐๔๑.๐๙ บาท จำเลยจึงต้องรับผิดชอบใช้คืนเงินต้นจำนวน ๑๖,๒๖๘,๙๕๘.๙๑ บาท ที่ค้างชำระอยู่ให้โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยของสัญญากู้แต่ละฉบับ คัดตั้งแต่วันที่ลูกค้ำแต่ละรายผิดนัดชำระจนถึงวันฟ้อง ขอให้จำเลยใช้เงินจำนวน ๓๑,๑๘๐,๒๓๓.๗๒ บาท แก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบแปดต่อปีของต้นเงิน ๓,๙๘๐,๐๐๐ บาท และสิบเก้าครึ่งต่อปีของต้นเงิน ๑๒,๒๘๘,๙๕๘.๙๑ บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง เพราะฟ้องโจทก์เป็นการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำของตน ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๑๖๙ และ ๘๑๒ โดยเฉพาะ กรณีเช่นนี้จะต้องมีความเสียหายเกิดขึ้นจริงตามกฎหมายแก่โจทก์แล้วค่าสินไหมทดแทนที่โจทก์เรียกร้องทั้งหมด ไม่ได้เป็นค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงตามกฎหมาย เป็นเพียงการคาดคะเนของโจทก์ตามอำเภอใจเพราะโจทก์ยังมิได้ใช้สิทธิตามสัญญาตลอดจนฟ้องร้องบังคับคดีจนสามารถจะทราบความเสียหายตามกฎหมายได้ โจทก์จึงไม่ได้รับความเสียหายตามฟ้อง และต่อสู้คดีอีกหลายประการ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า ฟ้องของโจทก์มีสภาพแห่งข้อหาและข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาว่า จำเลยเป็นลูกจ้างโจทก์ตำแหน่งกรรมการผู้ำนวยการได้ปฏิบัติผิดสัญญาจ้างแรงงานจนเป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหาย จึงเป็นคดีอันเกิดแต่มูลละเมิดระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเกี่ยวกับการทำงานตามสัญญาจ้างแรงงานตามมาตรา ๘(๕) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ โจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง คดีนี้โจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลยฐานละเมิดและผิดสัญญาจ้างแรงงานมีอายุความ ๑๐ ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๖๔ ฟ้องของโจทก์ไม่ขาดอายุความข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยพิจารณาปล่อยสินเชื่อตามฟ้อง ๙ ราย โดยไม่ได้ตรวจสอบหลักทรัพย์และประเมินราคาที่ดินก่อน ไม่มีการตรวจสอบฐานะของผู้กู้ ในคำขอกู้ไม่ระบุวัตถุประสงค์หรือระบุไม่ชัดเจน จำเลยอนุมัติให้กู้โดยรวบรัดไม่ผ่านเจ้าหน้าที่ตามลำดับชั้น เป็นการฝ่าฝืนต่อระเบียบการให้กู้ยืมเงินของโจทก์ โดยอนุมัติให้ลูกค้ายืมเงิน ๙ รายเป็นเงิน ๑๖,๓๐๐,๐๐๐ บาท แต่มีที่ดินจำนองไว้เป็นประกัน ๙ แปลงมีราคาประเมินเพียง ๔,๖๑๘,๕๐๐ บาท เท่านั้น เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหายพิพากษาให้จำเลยชดใช้เงินจำนวน ๑๑,๖๘๑,๕๐๐ บาทแก่โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้อง (วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๓๒) เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า เห็นสมควรวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยก่อน จำเลยอุทธรณ์ว่า การที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าจำเลยเป็นลูกจ้างโจทก์ในตำแหน่งกรรมการผู้ำนวยการนั้นเป็นการวินิจฉัยข้อเท็จจริงที่ไม่ปรากฏในสำนวน จำเลยมีความสัมพันธ์กับโจทก์ในฐานะกรรมการผู้ำนวยการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๑๖๙ มีลักษณะเป็นตัวการตัวแทน คดีจึงไม่อยู่ในอำนาจ

ของศาลแรงงานกลางและศาลแรงงานกลางจะยกเอาอายุความ ๑๐ ปี เรื่องสัญญาจ้างแรงงานมาปรับวินิจฉัยไม่ได้ โจทก์ฟ้องเมื่อเกิน ๑ ปีนับแต่รู้ถึงความเสียหาย ฟ้องของโจทก์จึงขาดอายุความ โจทก์นำคดีมาฟ้องจำเลยโดยมิได้ฟ้องบังคับคดีเอาจากตัวลูกหนี้และจากที่ดิน ๙ แปลงซึ่งได้จำนองไว้เป็นหลักประกันก่อน เห็นได้ว่าความเสียหายของโจทก์ยังไม่เกิด ไม่มีเหตุที่จะมาวินิจฉัยให้จำเลยต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้โจทก์ การที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยปัญหาความเสียหายเอาจากราคาประเมินที่ดินที่ใช้ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าภาษีโดยมิได้บังคับขายทอดตลาดก่อน ย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมาย

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีนี้โจทก์บรรยายฟ้องว่า ระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๒๒ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๒๗ จำเลยเป็นลูกจ้างและกรรมการบริษัทโจทก์โดยมีตำแหน่งเป็นกรรมการผู้อำนวยการ จำเลยไม่ได้ให้การปฏิเสธว่าจำเลยไม่ได้เป็นลูกจ้างของโจทก์ ในชั้นพิจารณาจำเลยยังเบิกความว่า จำเลยเคยเป็นกรรมการผู้จัดการโจทก์ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๒ ถึง ๒๕๒๗ ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ได้ลาออกจากบริษัทโจทก์ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๒๗ ข้อเท็จจริงตามคำฟ้อง คำให้การและตามทางนำสืบของจำเลยจึงรับฟังได้ว่า จำเลยเป็นลูกจ้างของโจทก์ การที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าจำเลยเป็นลูกจ้างโจทก์ หาใช้วินิจฉัยข้อเท็จจริงที่ไม่ปรากฏในสำนวนตามที่จำเลยอุทธรณ์ไม่ เมื่อศาลแรงงานกลางฟังว่าจำเลยซึ่งเป็นลูกจ้างโจทก์ได้ปฏิบัติผิดสัญญาจ้างแรงงาน คดีจึงอยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลแรงงานกลางและการที่ศาลแรงงานกลางนำเอาหลักกฎหมายเรื่องสัญญาจ้างแรงงานมาปรับแก้คดีว่า คดีนี้มีอายุความ ๑๐ ปี ฟ้องของโจทก์ไม่ขาดอายุความจึงชอบแล้ว อุทธรณ์ส่วนนี้ของจำเลยฟังไม่ขึ้น ส่วนการที่โจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลยโดยมิได้ฟ้องบังคับเอาจากตัวลูกหนี้และบังคับจากที่ดิน ๙ แปลงซึ่งได้จำนองไว้เป็นหลักประกันก่อนนั้น เห็นว่า ตามคำฟ้องโจทก์กล่าวหาว่าจำเลยให้กู้ยืมเงินแก่ลูกค้าโจทก์โดยผิดขั้นตอน หลักเกณฑ์และระเบียบวิธีปฏิบัติและจงใจไม่ปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจ
เครดิตฟองซิเออร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ด้วยการปล่อยสินเชื่อให้แก่ลูกค้า ๙ ราย รวมเป็นเงิน
๑๖,๓๐๐,๐๐๐ บาทโดยมีที่ดินเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวนเป็นประกัน ๙ แปลง
ตีราคาตามราคาประเมินได้ราคาประเมินได้ราคาไม่คุ้มหนี้ ลูกค้าทั้ง ๙ รายจึงไม่ยอม
ชำระหนี้ให้โจทก์ครบถ้วนตามสัญญา โจทก์ได้รับชำระหนี้จากลูกค้าทั้ง ๙ รายเพียง
๓๑,๐๔๑.๐๙ บาท เท่านั้นขอให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายในต้นเงินและดอกเบี้ยที่ลูกค้า
ค้างชำระค่าฟ้องของโจทก์จึงได้บรรยายถึงการกระทำของจำเลยที่เป็นการโต้แย้ง
สิทธิของโจทก์รวมตลอดถึงค่าเสียหายที่โจทก์ได้รับโดยชัดแจ้งแล้ว หาใช่เป็นกรณีที่
ความเสียหายยังไม่เกิดและไม่มีเหตุที่จะมาวินิจฉัยให้จำเลยต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย
ตามที่จำเลยอุทธรณ์ไม่ ส่วนความรับผิดชอบของจำเลยนั้น ข้อเท็จจริงฟังได้ตามคำ
วินิจฉัยของศาลแรงงานกลางว่า จำเลยอนุมัติให้ลูกค้ากู้เงินโดยผิดระเบียบจำนวน
๑๖,๓๐๐,๐๐๐ บาท แต่มีที่ดินจำนองไว้เป็นประกัน ๙ แปลง รวมราคาตามราคา
ประเมินเป็นเงิน ๔,๖๑๘,๕๐๐ บาทเมื่อนำเอาราคาที่ดินมาหักลบแล้ว ศาลแรงงาน
กลางพิพากษาให้จำเลยชดใช้เงินค่าเสียหายแก่โจทก์จำนวน ๑๑,๖๘๑,๕๐๐ บาท แต่
โจทก์ได้รับชำระหนี้จากลูกค้าจำนวน ๓๑,๐๔๑.๐๙ บาท จำเลยจึงต้องรับผิดชอบใช้คืนเงิน
ต้น ๑๖,๒๖๘,๙๕๘.๙๑ บาท เท่านั้น ศาลแรงงานกลางกำหนดค่าเสียหายจากต้นเงิน
๑๖,๓๐๐,๐๐๐ บาท จึงไม่ถูกต้อง นอกจากนี้โจทก์ได้กำหนดราคาที่ดิน ๙ แปลง ที่
จำนองประกันหนี้เงินกู้มาโดยตีราคาตามราคาประเมินของทางราชการในระหว่าง
พ.ศ. ๒๕๒๖ ถึง ๒๕๒๗มีราคารวมจำนวน ๔,๖๑๘,๕๐๐ บาท และศาลแรงงานกลางได้
ถือเป็นราคาที่ดินในการหักค่าเสียหายที่จำเลยจะต้องชดใช้ให้โจทก์นั้นศาลฎีกาเห็น
ว่า คดีนี้ลูกค้าได้วางหลักประกันด้วยการจำนองที่ดินหลักประกันคือที่ดินซึ่งอาจจะมี
ราคาสูงขึ้นเมื่อมีการบังคับจำนองราคาประเมินที่โจทก์กล่าวอ้างจึงไม่ใช่ราคาที่แท้
จริงในการประเมินค่าเสียหาย แม้จำเลยไม่ได้ให้การต่อสู้เกี่ยวกับราคาประเมินแต่
จำเลยก็ได้ให้การต่อสู้ว่าโจทก์ยังไม่ได้บังคับชำระหนี้จากตัวลูกหนี้และหลักประกัน

จึงไม่อาจทราบความเสียหายที่แท้จริงได้ดังนั้นถ้ามีการบังคับจำนองที่ดินทั้ง ๙ แปลงที่เป็นหลักประกันได้ราคาที่ดินมากกว่าราคาประเมินตามฟ้องโจทก์ ราคาที่ดินส่วนที่มากกว่านี้ย่อมเป็นคุณแก่จำเลยและจะต้องนำมาหักออกจากค่าเสียหายที่จำเลยจะต้องชำระให้โจทก์ด้วย

ส่วนโจทก์อุทธรณ์ว่า โจทก์ได้รับความเสียหายจากการกระทำของจำเลยคือต้นเงิน ๑๖,๒๖๘,๙๕๘.๙๑ บาท กับดอกเบี้ยที่โจทก์มีสิทธิได้รับจากลูกค้าเป็นเงิน ๑๔,๙๑๑,๒๗๔.๘๑ บาท แต่ศาลแรงงานกลางกลับวินิจฉัยว่า โจทก์ไม่ใช่คู่สัญญากับจำเลยในการกู้ยืมหรือจำนอง จึงไม่อาจเรียกดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบแปดหรือสิบเก้าครึ่งต่อปีตามสัญญาได้ โจทก์อาจเรียกดอกเบี้ยได้เพียงอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีตามกฎหมายนั้น โจทก์ไม่เห็นด้วย ขอให้จำเลยชดใช้ดอกเบี้ยแก่โจทก์ตามฟ้องจำนวน ๑๔,๙๑๑,๒๗๔.๘๑ บาทนั้น พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ดอกเบี้ยที่โจทก์เรียกร้องมาตามฟ้องนั้น เป็นดอกเบี้ยที่โจทก์มีสิทธิได้รับจากลูกค้าของโจทก์ตามสัญญากู้ในทางการค้าของโจทก์ ซึ่งโจทก์อาจคิดดอกเบี้ยจากลูกค้าได้ในอัตราที่กำหนดไว้ตามข้อสัญญา แต่คดีนี้โจทก์ฟ้องให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายฐานละเมิดและผิดสัญญาจ้างแรงงานอันเป็นค่าเสียหายที่เป็นหนี้เงินตามจำนวนที่จำเลยให้ลูกค้ากู้ยืมโดยฝ่าฝืนระเบียบของโจทก์โจทก์จึงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยตามกฎหมายตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๒๔ วรรคแรก คืออัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชดใช้เงินจำนวน ๑๑,๖๕๐,๔๕๘.๙๑ บาทแก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้อง (วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๓๒) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแต่ทั้งนี้โจทก์จะต้องบังคับจำนองที่ดินทั้ง ๙ แปลงตามฟ้องก่อนถ้าได้เงินมาเกินกว่า ๔,๖๑๘,๕๐๐ บาท เท่าใด เงินส่วนที่เกินนั้นให้นำมาหักจากจำนวนหนี้ที่จำเลยจะต้องชำระให้โจทก์ตามคำพิพากษาคดีนี้.

(ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล-เคียง บุญเพิ่ม-ตัน เวทไว)

ศาลแรงงานกลาง - นายสมศักดิ์ จันทกุล

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ